

PERITO PSICÓLOGO PRESENTA INFORME.-

Sr. Juez:

[REDACTED], Licenciado en Psicología, M.N. [REDACTED] con domicilio constituido en Av. Pueyrredón [REDACTED] de C.A.B.A., , C.U.I.T. N° [REDACTED], I.V.A Responsable Monotributista, designado Perito Unico de Oficio en los autos caratulados "[REDACTED] C/ [REDACTED] S.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)", expediente N° [REDACTED], a V.S. elevo el presente Informe Pericial: respetuosamente digo:

Consideraciones psicológico jurídicas y operaciones técnicas efectuadas.-

En razón de las especificidades del caso bajo estudio, se impone detallar algunas conceptualizaciones inherentes al proceso desarrollado; dado que el perito es convocado a los efectos de evaluar, valorar y aportar elementos para la comprensión de hechos que no son posibles de ponderar desde la ciencia del derecho, y contribuir de ese modo a la justa solución de la litis. Debe entenderse en el caso que nos convoca, que lo solicitado es la evaluación de las secuelas anímicas que un accidente como el que nos ocupa podría acarrear en la psiquis de una persona.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, si bien el **daño moral** es un daño IN RE IPSA, no es menos cierto que la psicología es la ciencia que se especializa en el estudio de la personalidad de los sujetos y por lo tanto está altamente calificada para brindar elementos de juicio en relación a la lesión de los sentimientos que una persona padece.

Por consiguiente, sólo ciertas experiencias tienen una carga pregnada de significación en determinadas etapas y circunstancias de la vida; resultando fundamental ésta diferencia para determinar si un acontecimiento asumirá o no la calidad de dañoso.

Consecuentemente se informa que, todo lo especificado en este informe fue obtenido

a través de dos técnicas de trabajo: entrevistas discursivas y tests de exploración psicológica. A través de las entrevistas el examinado provee información desde el plano de lo consciente: cómo vive cada situación y los recuerdos que tiene de la misma. Los tests psicológicos brindan información en un plano más profundo de la personalidad; dando cuenta del estado psíquico de la persona desde el punto de vista afectivo, volitivo e intelectual. Además cómo el examinado no sabe qué se evalúa con cada test ni cómo se evalúa, es que sus respuestas y su accionar frente a la tarea a realizar son totalmente libres.

Se realizaron las siguientes técnicas de evaluación psicodiagnóstica:

- ✓ Entrevista semidirigida;
- ✓ Escala de sucesos de vida de Casullo;
- ✓ Test GuestálticoVisomotor de Bender;
- ✓ La persona bajo la lluvia de Querol & Chavez;
- ✓ Sí mismo pasado, presente y futuro;
- ✓ Test de la Casa, el Árbol y la Persona (H.T.P) de Buck; y
- ✓ Cuestionario para Experiencias Traumáticas (TQ).

Datos personales del examinado.-

Apellido y nombre: [REDACTED].

Edad:43

Nacionalidad:Argentina.

Lugar de residencia: [REDACTED], Provincia de Buenos

Aires.

Nivel de instrucción:Primario completo.

Ocupación actual: Ama de casa.

Estado civil: Soltera.

D.N.I.: [REDACTED]

Actitud general durante el proceso de evaluación.-

La examinada concurren en horario a los encuentros fijados.

Se observa un aspecto prolijo y aliñado; acorde a su edad, sexo y pautas socio-culturales.

Aportó los elementos esenciales requeridos para su concreción, habiéndose recabado el material conducente a cumplir con el objetivo planteado.

Reseña del caso según los relatos del examinado. -

El sujeto refiere que el día 17 de agosto de 2013 se dirigía en colectivo a un shopping en [REDACTED]

A continuación, relata que el colectivo frenó bruscamente, con lo cual al bajar cayó en un bache del pavimento, torciéndosele el pie y, acto seguido, quedó tirada en el medio de la calle.

Con ayuda del conductor del colectivo, llegó a un hospital donde la atendieron y le colocaron un yeso, avisándole que en pocos días podría caminar sin problemas.

Luego, al consultar a otro médico, el cual habría juzgado como inapropiado el tratamiento que le habían ofrecido en el hospital inicialmente, le fue diagnosticada una fractura de peroné con desprendimiento de ligamentos, y se le indicó tratamiento kinesiológico.

A partir de entonces la actora refiere que su dolor e inflamación en su tobillo no cesaron y que esto le ha traído múltiples complicaciones, predominantemente en su capacidad para sostener un empleo.

Datos relevantes de la historia vital y reseña de los hechos según los relatos del peritado.-

La examinada comunica que proviene de una familia constituida por sus padres [REDACTED] (fallecidos) y sus 4 hermanos: Darío de 46 años, Hernán de 42, Karina de

37 años y Ariel de 34.

La actora convive en la casa de sus padres junto con su hija y su hermano Ariel, y refiere una buena relación con todos sus hermanos.

De los datos aportados de su infancia y adolescencia, se infieren situaciones de vulnerabilidad psíquica y física.

Comenta haber estado en una relación de pareja durante 6 años, durante los cuales perdió 2 embarazos por quistes en los ovarios, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente. Luego de finalizar esta relación, se entera que estaba embarazada de su ex pareja.

Su hija Yael actualmente tiene 15 años, y la entrevistada refiere buena relación con ella.

Comunica que comenzó a trabajar a la edad de 15 años como empleada de limpieza, con el fin de ayudar económicamente en su hogar, situación que se mantuvo hasta la muerte de sus padres. Sobre sus últimos trabajos, comenta que trabajó en una empresa metalúrgica hasta el año 1999, que fue desvinculada por reducción de personal.

Refiere también haber trabajado haciendo limpieza con una señora, la cual posteriormente le ofrecería trabajar en su negocio, un corralón de materiales, en el área de atención al cliente. Este empleo continuaría por 6 años, y luego de una interrupción volvería a trabajar por 3 años más, aunque siempre en negro.

Informa que ésta empleadora la esperó 8 meses a que se recuperara del tobillo para retomar su empleo, pero que finalmente no pudo retomar por el dolor y tratamientos que se encontraba realizando.

En febrero de 2016 consigue un empleo en un puesto de comida rápida dentro del mismo shopping al que se dirigía cuando sufrió el accidente descrito en autos, pero que tiene que renunciar en el mes de julio del mismo año debido a que este trabajo le requería estar parada y desplazándose mucho tiempo, lo cual aumentaba la inflamación de su tobillo.

En agosto de ese mismo año consigue empleo en una fábrica de camisas de nombre “Conrad”, el cual logra sostener hasta noviembre de 2016, que es desvinculada por no

renovársele el contrato.

En agosto del año siguiente, 2017, es convocada por la misma empresa para desempeñarse en el área de control de calidad, ésta vez en relación de dependencia. Manifiesta que por tener que pasar muchas horas sentada en este puesto, sufría intensos dolores e inflamaciones que la obligaban a ausentarse del trabajo aproximadamente cada 15 días, a veces por 3 días consecutivos. Además, utilizaba días de vacaciones para gestionar el tratamiento de su lesión a través de su nueva obra social, la cual refiere que nunca estuvo realmente vigente. Comenta que si bien contaba con el apoyo de su empleador, finalmente recibe el telegrama de despido el 18 de abril de 2018, y permanece desempleada desde entonces. Actualmente revende productos de cosmética en forma esporádica.

Comunica ser hipertensa, al igual que su hermana y ambos de sus padres.

No refiere accidentes más que los enunciados ut-supra.

No refiere tratamientos psicológicos ni psiquiátricos, informando que no ha sentido la necesidad de hacerlos y que tampoco le fueron indicados.

Por otra parte, cabe señalar que se han registrado indicadores de vivencias traumáticas ajenas a los eventos que se debaten en estas actuaciones.

Estado de las funciones psíquicas superiores al momento de la evaluación e indicadores de personalidad.-

Al momento de las entrevistas periciales, la examinada se encontraba lúcida, globalmente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y juicio de realidad conservado. Se observa un nivel intelectual acorde a su edad, grado de instrucción y contexto sociocultural y familiar.

No se observaron alteraciones en la sensopercepción.

Pensamiento de curso normal, no presenta distorsiones.

De examen fenomenológico se infiere: atención, concentración y memoria conservadas.

La examinada se expresó con un discurso encuadrado dentro de sus posibilidades

cognitivas, no denotando fallas lógicas sobre aspectos de su vida que le fueron solicitados a efectos de realizar labor de evaluación; con resonancia afectiva y acompañamiento pre-verbal, evidenciando su discurso signos de verosimilitud.

A partir de la evaluación realizada, se infiere que se trataría de una sujeto con una estructura de personalidad dentro de los parámetros esperables.

Se evidencian indicadores de una personalidad organizada, detallista, con necesidad de apoyo y dependencia afectiva.

A nivel emocional, se evidencia necesidad afectiva. Sería un sujeto con fuertes demandas emocionales.

Presenta determinación y fuerza de voluntad para proponerse y alcanzar metas.

Respetuosa de la autoridad, cooperativa pero rígida; tendería a actuar con formalidad y buenas maneras en las situaciones sociales.

Ecuánime frente a las dificultades de la vida cotidiana, podría decirse que intentaría buscar posibilidades de resolver los conflictos del modo más sencillo que las circunstancias le presenten, tratando de modificar en la medida de lo posible los acontecimientos con el objetivo de que los resultados sean satisfactorios.

Se trataría de una persona que cuenta con suficientes y adecuados recursos psíquicos para resolver situaciones dilemáticas.

Respuesta a los puntos de pericia.-

- **Punto de pericia:** *si el actor padece un intenso estado de angustia y si dicha neurosis es producto del siniestro que se investiga en autos y sus consecuencias.*

Respuesta: Conforme el examen efectuado y lo informado ut-supra, debo informar que si bien se han encontrado indicadores que dan cuenta de sentimientos angustiosos, los mismos no resultan atribuibles en su origen a los hechos que se debaten.

- **Punto de pericia:** *si las consecuencias del accidente que se le causare al actor han sido aceptadas por el mismo.*

Respuesta: Conforme la evaluación realizada y en consecuencia con las conceptualizaciones

volcadas ut-supra (Ver Apartado Consideraciones Psicológico Jurídicas), puede decirse que no se han evidenciado indicadores que den cuenta de un trastorno psíquico devenido del evento que se debate en estos actuados.

Sin perjuicio de lo manifestado, debe señalarse que se evidencia significativo malestar anímico en el examinado, especialmente relacionado a la preocupación de no poder sostener de modo estable un trabajo y la creencia subjetiva de estar imposibilitada de hacerlo.

- **Punto de pericia:** *cómo se manifiestan sus estados anímicos.*

Respuesta: Reitero que sin desmedro de los inconvenientes que los hechos analizados hayan podido provocar en la vida de la sujeto, no se ha registrado signos y sintomatología psíquica consecuente con ellos. Sin embargo, la examinada ha manifestado queja subjetiva y sentimiento de perjuicio económico asociados a lo vivido.

- **Punto de pericia:** *si el actor se ha adaptado a su nueva realidad física y de qué forma ese estado psicofísico repercute en su vida de relación con los demás.*

Respuesta: Conforme el planteo formulado debo explicar que en la ciencia que me convoca se denomina esquema corporal a la percepción que un sujeto tiene de su propio cuerpo, siendo esta percepción absolutamente subjetiva e independiente de la realidad observable por otros.

En tal sentido, el esquema corporal influye de manera directa en el nivel de aceptación de nosotros mismos y en la construcción de la autoestima de un sujeto, lo cual permite comprender nuestros logros y fracasos.

El esquema corporal es una resultante intrapsíquica de la realidad del sujeto, es la representación mental que el sujeto tiene de su propio cuerpo como consecuencia de sus experiencias en continua evolución. Cuando el esquema corporal resulta afectado; ello influye en la sensación interna de seguridad, el estado psicológico y la vinculación social.

En el caso concreto, en la examinada no se han registrado indicadores psíquicos que den cuenta de una percepción que denote conflictiva respecto de su propio cuerpo.

- **Punto de pericia:** *si las frustraciones sufridas por el actor - con motivo del accidente - repercuten en su autoabastecimiento y autoafirmación.*

Respuesta: En relación a lo interrogado, debo informar que ello excede el límite de competencia en materia psicológica, puesto que si bien puede estudiarse el nivel de frustración de un sujeto y su tolerancia a la misma; interrogado de la forma en que se plantea resulta ser una variable más económica que psíquica la que debería analizarse.

En cuanto a la capacidad de “autovalimiento e independencia” debo señalar que al momento del examen no se encuentran afectadas a nivel psíquico como consecuencia del hecho de autos.

- **Punto de pericia:** *si el daño psíquico sufrido por el actor resulta por sí invalidante en orden de la alteración de su relación con los demás, y en caso afirmativo: en qué porcentaje.*

Respuesta: Conforme lo informado en los puntos que anteceden, aclaro que no se ha encontrado signossintomatología compatible con la figura de daño psíquico. Por tanto deviene improcedente atribuir incapacidad psíquica fundado en los hechos de estas actuaciones.

- **Punto de pericia:** *si el actor requiere tratamiento psicológico adecuado y en caso afirmativo: su duración estimada, frecuencia y costo del mismo.*

Respuesta: No resulta procedente la indicación de un tratamiento psicoterapéutico con fundamento en los hechos de autos.

Sin embargo, conforme lo indicado en el Apartado Datos relevantes de la historia vital; resultaría beneficioso para la sujeto la realizaciones un tratamiento con la finalidad de abordar problemáticas vitales.

- **Punto de pericia:** *toda otra consideración tendiente a determinar el estado actual del actor en su integridad psicofísica.*

Respuesta: No se registran más datos de interés que los comunicados.

- **Punto de pericia:** *cálculo de incapacidad.*

Respuesta: No se evidencian indicadores de incapacidad psíquica consecuentes al hecho de autos.

Dígnese V.S. tener presente lo expuesto que,

ES JUSTICIA.